

1500171-83.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Guilherme Pião

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... do art. 33, da Lei 11.343/2006. De qualquer forma, o delito de tráfico, erigido à condição de equiparado a hediondo, é, ressalvada a posição contrária, ontologicamente incompatível com tais benesses legais.

Por se tratar o tráfico de crime equiparado a hediondo, bem como considerando o "quantum" da pena aplicada, as penas privativas de liberdade deverão ser cumpridas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

2ª Vara Criminal

R. Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-070

1500171-83.2022.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500171-83.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CASSIO FELIPE ARAUJO COSTA

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Luis Guilherme Pião

Vistos.

CASSIO FELIPE ARAUJO COSTA, qualificado nos autos, foi processado como incurso no delito previsto no art. 28 e 33, "caput", da Lei nº 11.343/06; art. 14, da Lei nº 10.826/03, cc. o art. 69, do CP, porque no dia 24 de janeiro de 2022, por volta das 16h20, na Rua Osvaldo Aranha, nº 951, Vila Zilda, neste Município e comarca de São José do Rio Preto, o acusado transportava para fins de tráfico, 76 porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 231,61g, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o réu transportava um revólver, calibre 32 e três munições, marca Smith&We, número 517323, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, por fim, que o acusado transportava 3 de ecstasy, com peso de 5,31g, para consumo pessoal, droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, Policiais Militares vinham recebendo informações de usuários de droga que um traficante estava comercializando crack junto a usuários que ficam sob um viaduto, o qual usava um veículo cor preta, placas "8994". Na data dos fatos, em diligências de rotina os policiais se depararam com um veículo preto, com as placas acima, de modo que fizeram a abordagem dele e o acusado estava conduzindo o veículo.

Os policiais fizeram revista pessoal e no veículo, onde encontraram sob o banco do

motorista uma sacola plástica com uma pedra grande de crack com 217,51g, a ser preparada, além de outras 75 porções de crack, prontas para comércio imediato. Ao lado da sacola eles encontraram o revólver municiado com três cartuchos, sendo que no porta-óculos do veículo encontraram 3 comprimidos de ecstasy e no console R\$117,00 em notas diversas, produto do comércio ilícito, instante em que foi preso em flagrante.

O acusado admitiu aos policiais que comercializava o crack e a arma de fogo era usada para sua segurança, enquanto o ecstasy era para consumo pessoal.

Cassio foi preso em flagrante delito (págs. 1/8), sendo a prisão convertida em preventiva a págs. 95/97.

Notificado (pág. 150), o acusado apresentou defesa preliminar (págs. 175/177).

A denúncia foi recebida (pág. 183) e o acusado regularmente citado (págs. 221).

Folhas de Antecedentes a págs. 71/87 e certidão de eventos a págs. 66/70.

Durante a instrução criminal, foram inquiridas as testemunhas comuns e a de defesa, sendo o acusado interrogado (págs. 245/250).

Em Alegações Finais, o Promotor de Justiça requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia (págs. 245/250).

A Defesa, por sua vez, requereu a procedência parcial da ação penal, com a absolvição do acusado e relação ao tráfico de drogas e ao porte de arma, alegando ter sido o réu "forjado" pelos policiais, e condenação no delito de uso próprio (págs. 245/250).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal procede.

A materialidade dos delitos restou consubstanciada no auto de exibição e apreensão acostado a págs. 37/38, bem como no laudo de constatação prévia de entorpecente juntado a págs. 52/54, no laudo do exame químico-toxicológico juntado a págs. 138/141 e 145/148, e no laudo da arma de fogo de págs. 122/125, os quais não foram objeto de controvérsia no decorrer do contraditório constitucional.

Quanto à autoria dúvidas não há.

Os policiais militares foram unânimes em confirmar os fatos narrados na denúncia, dizendo que receberam a denúncia de que um indivíduo, utilizando-se de um veículo preto, com placas 8994, estaria "abastecendo" pontos do centro da cidade com "crack". Durante diligências, encontraram o carro descrito, sendo que durante abordagem, localizaram uma sacola plástica em cima do banco do motorista com uma pedra de crack grande, além de outras 75 pedras menores, embaladas e prontas para venda. Ao lado desta sacola havia revólver, calibre 32 e três munições, marca Smith&We, número 517323. Localizaram, ainda três comprimidos de ecstasy e R\$117,00. Indagado, o acusado confessou o tráfico de drogas, dizendo que leva o revólver consigo para sua proteção pessoal. Sobre o ecstasy, disse que era para seu consumo próprio.

Interrogado na fase policial, o acusado negou os fatos, dizendo que em seu veículo foram encontrados apenas 3 comprimidos de ecstasy. Negou a propriedade das demais drogas e da arma encontrada, dizendo que foi "forjado" pelos policiais, e que há 1 mês é perseguido por eles.

Em Juízo, o acusado reitera que foi "forjado" pelos policiais e que transportava apenas os comprimidos de ecstasy para uso próprio.

A despeito da autodefesa da defesa técnica argumentar que houve abuso por parte dos policiais, observo que nenhum indício existe no processo nesse sentido, tendo o acusado inclusive sido assistido por advogado no seu interrogatório o que em princípio não se compatibiliza com a intenção dos agentes de segurança em "forjar" um flagrante contra o acusado. Havia realmente denúncias de transeuntes no sentido de que o réu traficava no local dos fatos, imediações do viaduto Jordão Reis, conhecidíssimo como sendo de usuários de crack, especialmente moradores de rua. As denúncias anônimas apontavam inclusive modelo e a cor do veículo utilizado, bem como os dois últimos números da sua placa.

Desta forma, por todos estes elementos de convicção, entendo que não há indício de ilegalidade na atividade policial, estando o tráfico e o porte ilegal de arma provados, assim como o delito de uso de entorpecente, confessado pelo réu.

Observo que inexistente qualquer suspeição nos depoimentos judiciais prestados por agentes do serviço público. O simples fato de exercerem a função policial não lhes retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a credibilidade de suas narrativas, de sorte que não estão impedidos de depor, nem se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões plausíveis.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte". (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).

Não procede, portanto, a alegação de uso próprio, ontologicamente incompatível com as circunstâncias acima narradas, razão pela qual não há que se falar em desclassificação.

Observo que nada impede seja uma pessoa ao mesmo tempo usuária e traficante e, neste passo, não há que se falar em desclassificação.

O veículo bem como o dinheiro estão ligados à traficância, razão pela qual de rigor a decretação de seu perdimento, tal como solicitado pelo Promotor de Justiça.

O mesmo não se dá com o celular porque não houve comprovação alguma da sua utilização efetiva para a traficância.

No tocante ao delito de posse de arma de fogo, ambos os policiais ouvidos confirmaram o encontro do revólver no carro do acusado, a qual, ao que se vê do laudo de págs. 122/125, estava apta a disparo.

Não há que se falar em estado de necessidade, na realidade inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que cabia se o caso ao réu a busca legítima dos meios estatais de proteção e não sua alto-proteção à margem da Lei.

Por outro lado, e ressaltado o respeitável posicionamento contrário, trata-se de perigo de crime abstrato.

Desta forma, plenamente caracterizado os crimes em questão não merecendo acolhida as respeitáveis considerações defensivas.

Passo ao cálculo da pena.

Em relação ao delito de uso pessoal de drogas, observo que o réu registra antecedentes criminais (págs. 66, 67 e 68). Assim, conforme a Lei atual, artigo 28 da Lei 11343/06, aplica-se ao réu a medida de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 05 meses, nos termos do inciso II, do artigo referido. A pena permanece tal como fixada, à míngua de outras circunstâncias e causas modificadoras.

Quanto ao art. 14 da Lei 10.826/03, fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 2 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa, em virtude dos maus antecedentes (págs. 66 e 68).

Na segunda fase, em razão da reincidência (pág. 69), aumento a pena em 1/6, resultando na pena final de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, e 12 dias-multa. Na terceira fase nada há que ser considerado.

Em relação ao crime de tráfico, fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, em virtude dos maus antecedentes (págs. 66 e 68).

Na segunda fase, em razão da reincidência (pág. 69), aumento a pena em 1/6, resultando na pena final de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa. Na terceira fase nada há que ser considerado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena ou a sua suspensão condicional, por ser insuficiente para a reprovação da conduta, observando-se, no caso dos autos, que os maus antecedentes, bem como a reincidência, além da grande quantidade de entorpecente, fazem afastar a incidência do § 4º do art. 33, da Lei 11.343/2006. De qualquer forma, o delito de tráfico, erigido à condição de equiparado a hediondo, é, ressaltada a posição contrária, ontologicamente incompatível com tais benesses legais.

Por se tratar o tráfico de crime equiparado a hediondo, bem como considerando o "quantum" da pena aplicada, as penas privativas de liberdade deverão ser cumpridas inicialmente em regime fechado (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação determinada pela Lei nº 11.464/2007).

O crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade por atentar contra a saúde pública e disseminar o vício, contribuindo efetivamente para a degradação da pessoa, da família e da sociedade. Por esse motivo, o legislador constitucional, determinou que tivesse tratamento rigoroso (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal).

Em razão da pena aplicada e do período de prisão processual até o momento, inviável a aplicação do art. 387, § 2º, do CPP.

Por tais motivos a manutenção da prisão se faz necessária. Assim, denego ao réu o direito de recorrer em liberdade, por ainda persistirem os motivos que autorizaram a manutenção de sua custódia provisória.

Ante o exposto, diante do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, e em consequência CONDENO o acusado CASSIO FELIPE ARAUJO COSTA, qualificado nos autos e portador do RG 48.305.059, como incurso nas sanções previstas no art. 28 da Lei nº 11.343/06; à pena de prestação de serviços à comunidade, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei citada, pelo prazo de cinco meses. Para a garantia do cumprimento da medida imposta, no caso de recusa injustificada, deverá ser submetido à admoestação verbal e, caso esta seja insuficiente, fixo, desde já, multa no valor equivalente a 60 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, na forma do artigo 29 da Lei citada, considerando a capacidade econômica do agente. CONDENO o acusado, ainda, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, como incurso nas sanções previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e, por fim, à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa, como incurso nas sanções previstas no art. 14 da Lei nº 10.826/03, penas estas que serão somadas para fim de execução nos termos do art. 69 do Código Penal.

Condeno o réu ainda a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013.

Por fim, decreto o perdimento do veículo I/Hyundai Azera, placas EIJ 8994 - Ferraz de Vasconcelos/SP (pág. 37), e da quantia apreendida (R\$ 117,00 - pág. 137) em favor do FUNAD, nos termos do art. 60 e seguintes da Lei 11.343/2006. Determino, ainda, a restituição do celular apreendido ao seu legítimo proprietário.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

P.R.I.C.

São José do Rio Preto, 29 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA